SUPSI

Basi legali e lavoro sociale

Modulo Il mondo delle Istituzioni
13 novembre 2025

Dr. avv. Ersilia Gianella, docente di diritto SUPSI/DEASS

Programma

Perché studiare il diritto?



Le leggi come espressione dello Stato di diritto



La Costituzione svizzera



Modalità di attuazione dei principi costituzionali e casi concreti



Perché studiare il diritto?



Ambiti del lavoro sociale il Svizzera

Lavoro con gli anziani	Integrazione professionale	Lavoro sociale di comunità	Disabilità	Lavoro sociale nelle aziende
Case management	Protezione dei minori e degli adulti	Indebitamento	Lavoro in ambito ospedaliero	Aiuto alle vittime
Consulenza genitoriale	Lavoro di comunità	Sostegno educativo	Dipendenze	Educazione della prima infanzia, e extrascolastico
Ambito scolastico	Migrazione	Case per anziani	Attività giovanili	

Ruolo del professionista in ambito sociale in Svizzera

fonte: «profil des professionnel-le-s du travail social», Avenir social

Valeurs

Les valeurs telles que la dignité humaine, la justice, l'égalité, la démocratie et la solidarité revêtent un rôle central pour les professionnel-le-s du travail social. La conception à la base du travail social est de type humaniste et ancrée sur les droits humains et sur les principes éthiques qui en découlent. Les professionnel-le-s du travail social agissent en fonction d'une vie dans laquelle les besoins physiques, psychiques, sociaux et culturels de l'être humain sont reconnus et satisfaits, et dans laquelle la dignité inaliénable et la valeur de chaque personne trouve reconnaissance et protection.

- «valori quali la dignità umana, la giustizia, l'uguaglianza, la democrazia e la solidarietà ricoprono un ruolo centrale per i professionisti del lavoro sociale. La concezione alla base del lavoro sociale è di tipo umanistico e ancorata nei diritti umani e sui principi etici che ne discendono. Il professionista in ambito sociale interviene in funzione di una vita in cui i bisogni fisici, psichici, sociali e culturali dell'essere umano sono riconosciuti e adempiuti, e in cui la dignità inalienabile e il valore di ogni persona trovano riconoscimento e protezione.»

Le leggi come espressione dello Stato di diritto



Premessa: uno Stato di diritto

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Autorità: il diritto dello Stato di governare e far rispettare le leggi. Non si tratta solo del **potere coercitivo** (*monopolio della violenza legittima*, cit. Weber), ma della capacità dello Stato di influenzare il comportamento della popolazione in modo accettato e condiviso.

Per essere efficace, l'autorità deve essere **accettata** dalla popolazione. Questo significa che le persone riconoscono **il diritto dello Stato di imporre regole** e, idealmente, si conformano spontaneamente alle leggi perché le percepiscono come giuste.

Quando l'autorità è rispettata e legittimata, lo Stato gode di **stabilità**. Questa accettazione diffusa riduce il bisogno di forza coercitiva, poiché la popolazione è predisposta a rispettare le regole. In tal modo, **l'autorità legittima** diventa il fondamento della cooperazione tra Stato e cittadini, assicurando ordine e continuità.

Senza legittimità, lo Stato non è percepito come giusto; senza autorità, non può imporre il rispetto delle leggi. Entrambi i principi sono **interconnessi e cruciali** per un governo stabile e riconosciuto.

Però… da dove vengono legittimità e autorità?

Definizione del diritto e obbiettivo

1. *Definizione*: insieme di regole di condotta imposte a tutti e che permettono la vita il società;

- Applicabile a tutta la popolazione e alle autorità. il non rispetto del diritto può implicare sanzioni. Interviene nella vita quotidiana di tutti.
  - Nella vita personale e famigliare;
  - Nella vita economica e sociale;
  - Nella vita pubblica.

2. Significato della parola diritto

- Significato *ideale*: idea di giustizia e aspirazioni morali
- Significato *oggettivo*: insieme di norme imperative, generali e impersonali volte all'organizzazione della vita in società
- Significato *soggettivo*: possibilità di fare valere una norma giuridica per proteggere i propri interessi.

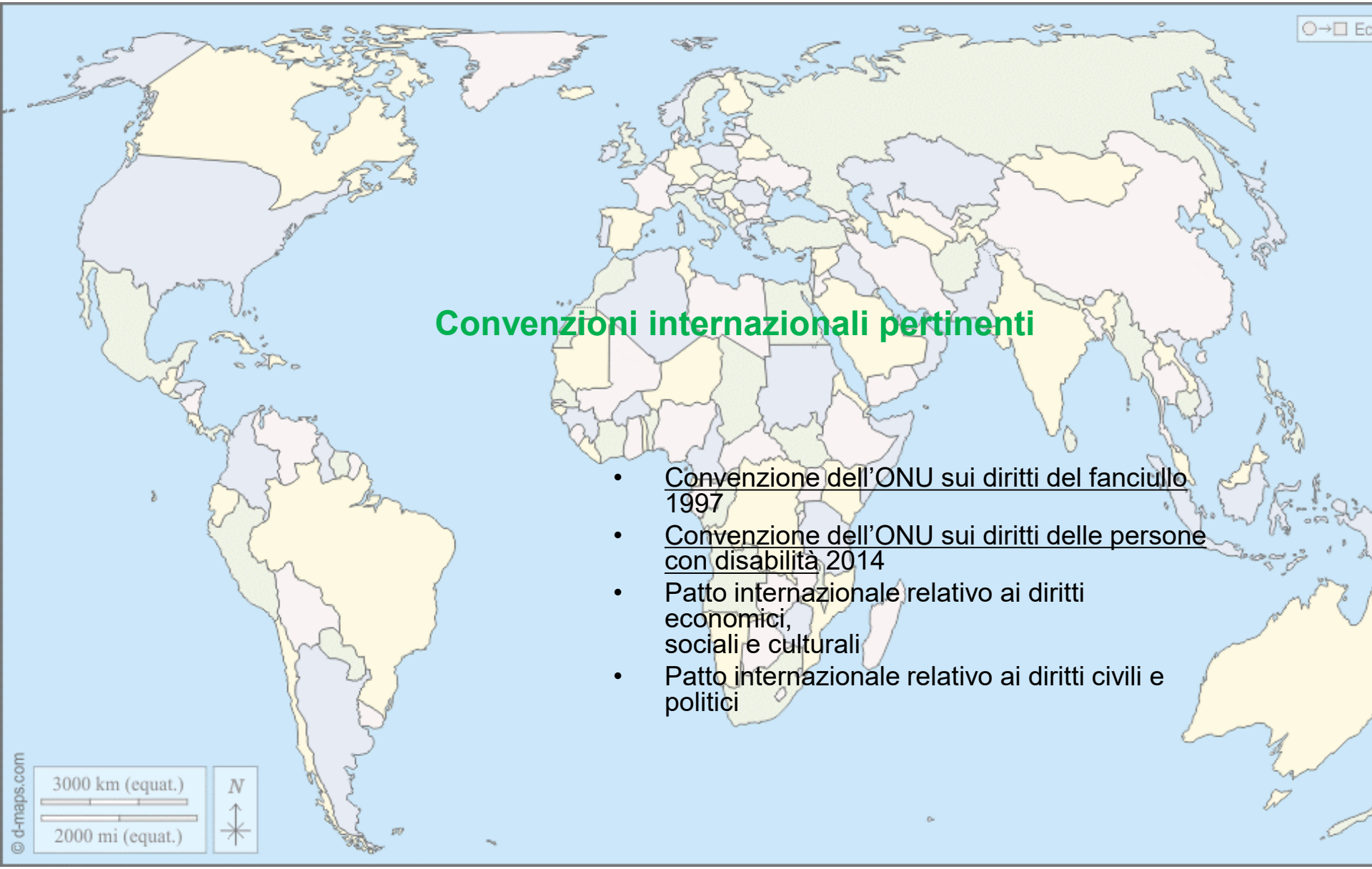
3. Obbiettivo del diritto

- Organizzare la società
- Assicurare l'ordine sociale
- Istaurare doveri nella vita sociale.

Che risposte da il diritto ad un operatore sociale?

Il diritto ci indica sempre dunque:

- chi fa cosa (COMPETENZA)
- come lo fa (DIRITTO APPLICABILE)
  - fin dove può farlo e cosa non può fare
  - quali sono i diritti e dunque i doveri delle persone confrontate a servizi



Convenzioni internazionali pertinenti

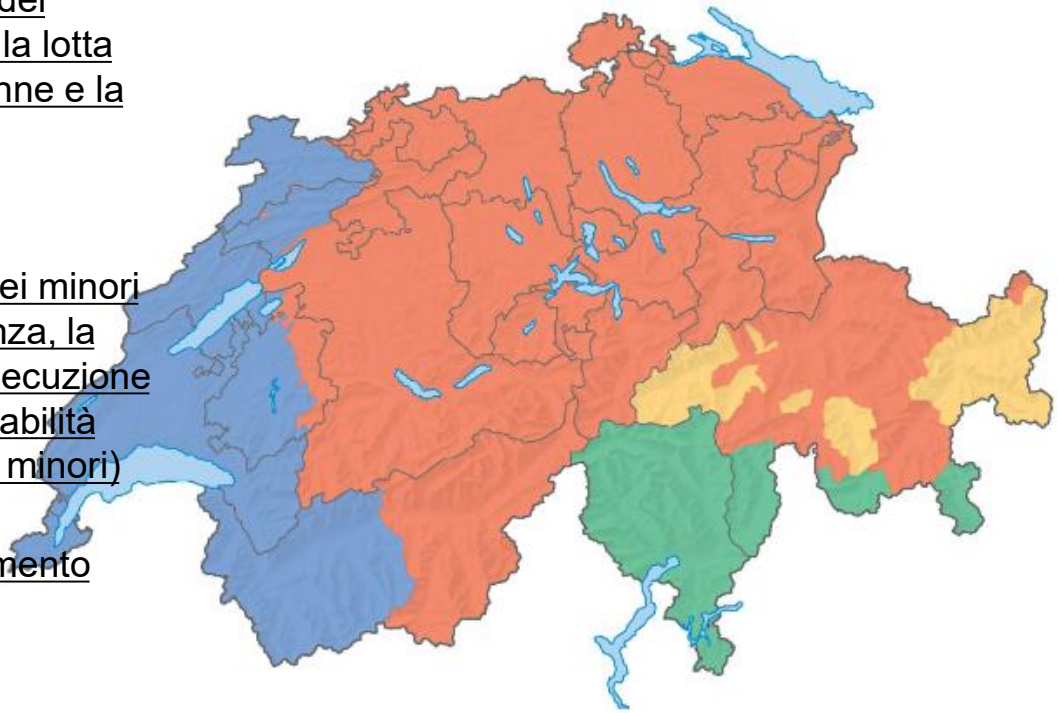
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 1997
- Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità 2014
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici



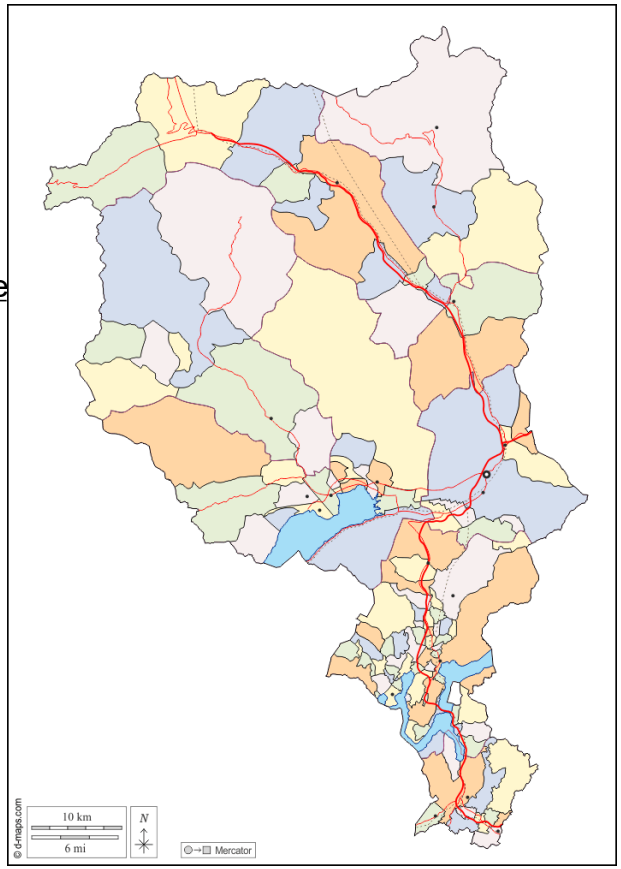
Convenzioni promosse nello spazio europeo e ratificate in Svizzera

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 1974
- Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) 2018
- Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti 2009
- Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori) 2009
- Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori 1980

- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 1997
- Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità 2014
- Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) 2018
- Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti 2009
- Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori) 2009
- Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori 1980
- Costituzione federale
- Codice civile
- Codice penale
- Leggi amministrative ecc.



- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 1997
- Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità 2014
- Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) 2018
- Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti 2009
- Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori) 2009
- Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori 1980
- Costituzione federale
- Codice civile
- Codice penale
- Leggi amministrative ecc.
- Legge cantonale per le famiglie
- Legge cantonale di protezione del minore e dell'adulto
- Legge cantonale sull'integrazione professionale e sociale degli invalidi



La Costituzione svizzera



La Costituzione vista come l'espressione dello Stato di diritto

LA COSTITUZIONE

La **Costituzione** rappresenta l'evoluzione moderna del Contratto sociale: stabilisce i **diritti e i doveri dei cittadini** e definisce la struttura e le funzioni dello Stato. Oggi la Costituzione è considerata il documento centrale che garantisce il rispetto delle leggi e dei principi dello **Stato di Diritto**.

Lo Stato di Diritto è fondato sul principio che tutte le istituzioni e gli organi di governo agiscono in base a leggi e norme che essi stessi hanno istituito, piuttosto che sulla volontà arbitraria dei governanti.

La **separazione dei poteri** – esecutivo, legislativo e giudiziario – è centrale per mantenere l'equilibrio e prevenire abusi, un'idea nata soprattutto dalla visione di Locke e sviluppata da Montesquieu.

La Costituzione, deve riflettere il **bene comune della società** come evidenzia invece Rousseau.

La Costituzione federale svizzera - preambolo

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 3 marzo 2024)

Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,

si sono dati la presente Costituzione[1]:

La Costituzione federale: garanzia dei diritti delle persone e organizzazione dello Stato

La Costituzione federale contiene le garanzie fondamentali: di funzionamento dello Stato e di rispetto dell'individuo

- la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.)
- Ognuno ha diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.)
- I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti (art. 11 Cost.)
- Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare (art. 13 cpv.1 Cost.)
- Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito (art. 14 Cost.)

L'importanza dei diritti e delle garanzie fondamentali

Art. 35 Costituzione federale

Attuazione dei diritti fondamentali

1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.



La limitazione dei diritti e delle garanzie fondamentali

Art. 36 Costituzione federale

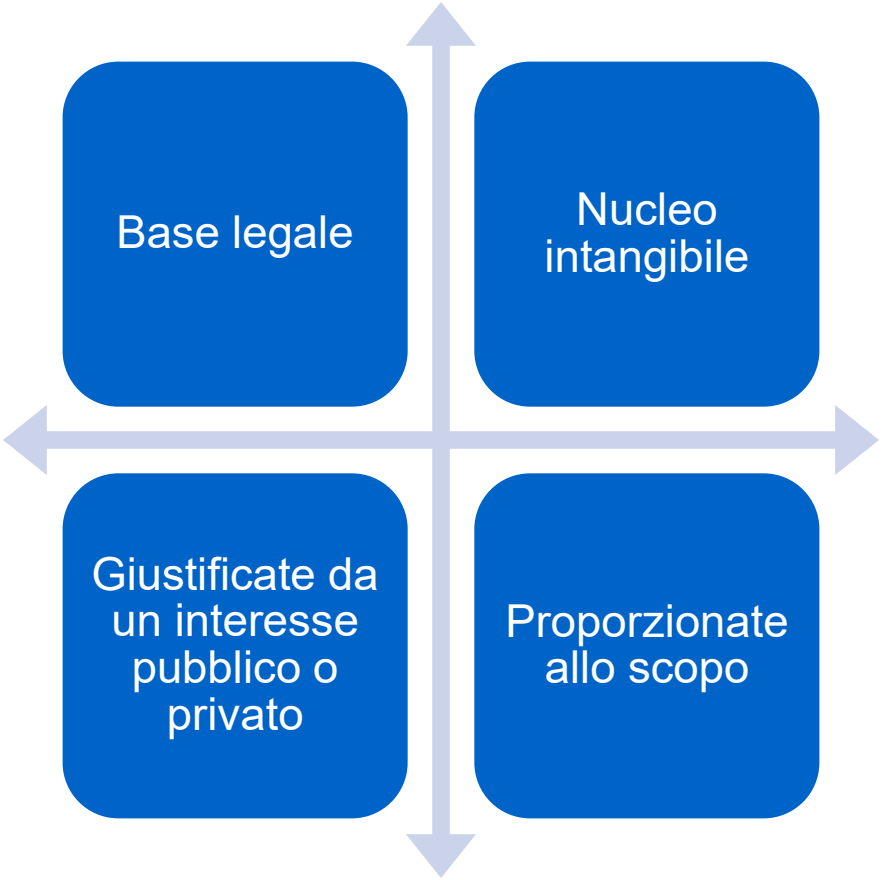
Limiti dei diritti fondamentali

1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.



Modalità di attuazione dei principi costituzionali e casi concreti



I principi applicabili ad ogni intervento dell'autorità (36 Cost./389 CC)

Sussidiarietà:

- L'intervento dello Stato può avvenire solo se il sostegno fornito dalla famiglie o da altre persone vicine o dai servizi è o appare insufficiente

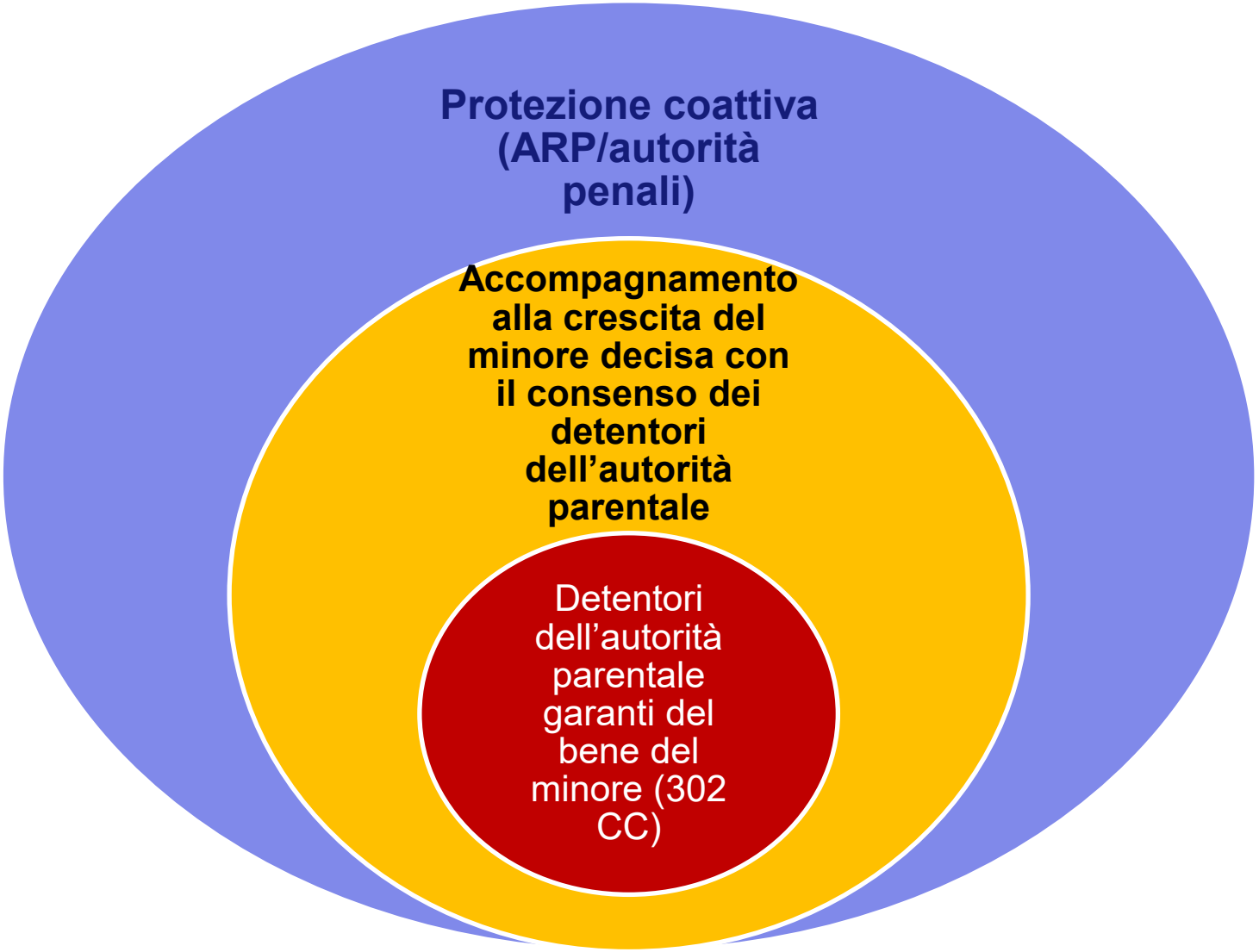
Proporzionalità:

- L'intervento deve essere atto a raggiungere lo scopo di protezione
- (proporzionalità di principio, temporale e materiale)

Adeguatezza:

- Devono essere prese soltanto le misure che permettono di raggiungere lo scopo di protezione necessario, conseguente alla messa in pericolo

Sistematica della tutela dell'interesse del minore



Caso di vulnerabilità famigliare/ seminario famiglia

Eloisa e Giacomo sono sposati da 5 anni. Sono tutti e due vegani. Da due anni praticano una dieta composta unicamente da alimenti liquidi.

Hanno due bambini che frequentano l'asilo nido e che si nutrono esclusivamente come i loro genitori. Dunque anche all'asilo nido essi portano il cibo centrifugato per i bambini.

I bambini sono entrambi al di sotto della curva di crescita della loro età. L'asilo nido preoccupato ha provato più volte a fare comprendere ai genitori che una scelta così radicale ha un impatto sulla crescita armoniosa e il benessere dei figli. In vano.

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo: adozione e ratifica

- Adottata nel 1989, entra in vigore nel 1990
- Con la Convenzione sui diritti del fanciullo, il minore diventa soggetto di diritto
- Vincolante per tutti i paesi che vi hanno aderito e l'hanno ratificata (tutti i paesi del mondo ad eccezione degli Stati Uniti d'America)
- Ratificata dalla Svizzera nel 1997
- Obbiettivo della Convenzione: garantire l'interesse superiore del minore

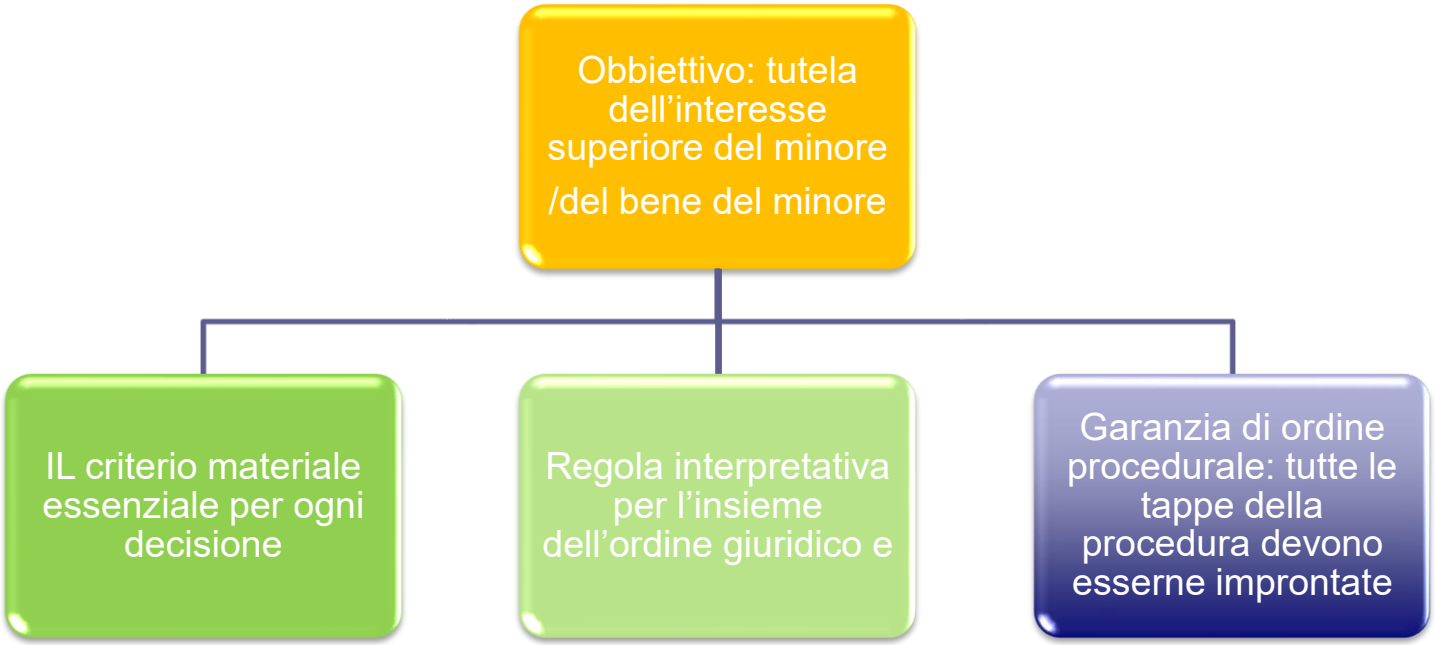
  «assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati»

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo: Contenuti

- La Convenzione garantisce tra l'altro al bambino i seguenti diritti:
  1. il diritto alla parità di trattamento (articolo 2, cpv. 1),
  2. il diritto alla salvaguardia del benessere del bambino (articolo 3, cpv. 1),
  3. il diritto alla vita e allo sviluppo personale (articolo 6),
  4. il diritto all'ascolto e alla partecipazione (articolo 12).
- Per la Svizzera, ciò passa anche dalla protezione dei minori vulnerabili



Centralità dell'interesse superiore del minore



I diritti costituzionali a « fare famiglia » e alla « protezione particolare dei fanciulli »

- Costituzione svizzera

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

[1] I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

[2] Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Esempio: disagio famigliare

Paolo e Viola sono sposati da 7 anni. Hanno tre figli di 5, 3, e 1 anno. Sono anni che Paolo, autista di camion che trasportano cibo, ha problemi di lavoro. E stato operato dei legamenti crociati prima che nascesse il loro bebè ed è rimasto a casa per mesi a causa della riabilitazione. Il giorno in cui è tornato al lavoro, è stato licenziato. Le preoccupazioni economiche sono sfociate in un clima a casa molto pesante. Paolo ultimamente è spesso violento verbalmente nei confronti di Viola e ha iniziato anche ad essere violento fisicamente, talvolta davanti ai figli altre volte quando sono soli. Ieri, Viola ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, i bambini erano nell'appartamento.

La Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio dell'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- Ratificata dalla Svizzera nel 2018.

- Convenzione è uno strumento cruciale nella lotta contro la violenza di genere.

- **Obiettivi e Definizioni**: La Convenzione di Istanbul stabilisce obiettivi specifici e definizioni chiare riguardanti la violenza di genere. Questi includono il riconoscimento della violenza come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne.
- **Applicazione Territoriale**: Ogni Stato di Europa o l'Unione europea.
- **Obblighi Statali**: La Convenzione impone agli Stati firmatari di adottare misure legislative, politiche e pratiche per prevenire e combattere la violenza di genere. Questi obblighi riguardano anche la raccolta di dati, la sensibilizzazione, la formazione dei professionisti e la protezione delle vittime.
- **Ruolo delle ONG e della Società Civile**: La Convenzione riconosce l'importanza delle organizzazioni non governative e della società civile nel monitorare l'attuazione e nel fornire sostegno alle vittime.

Obbiettivi della Convenzione di Istanbul – 4 pilastri



Prevenzione



Protezione



Perseguimento



Politiche condivise

Il rispetto in Svizzera delle Convenzione internazionali

- L'art. 5 Cost federale

Art. 5 Stato di diritto

[1] Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

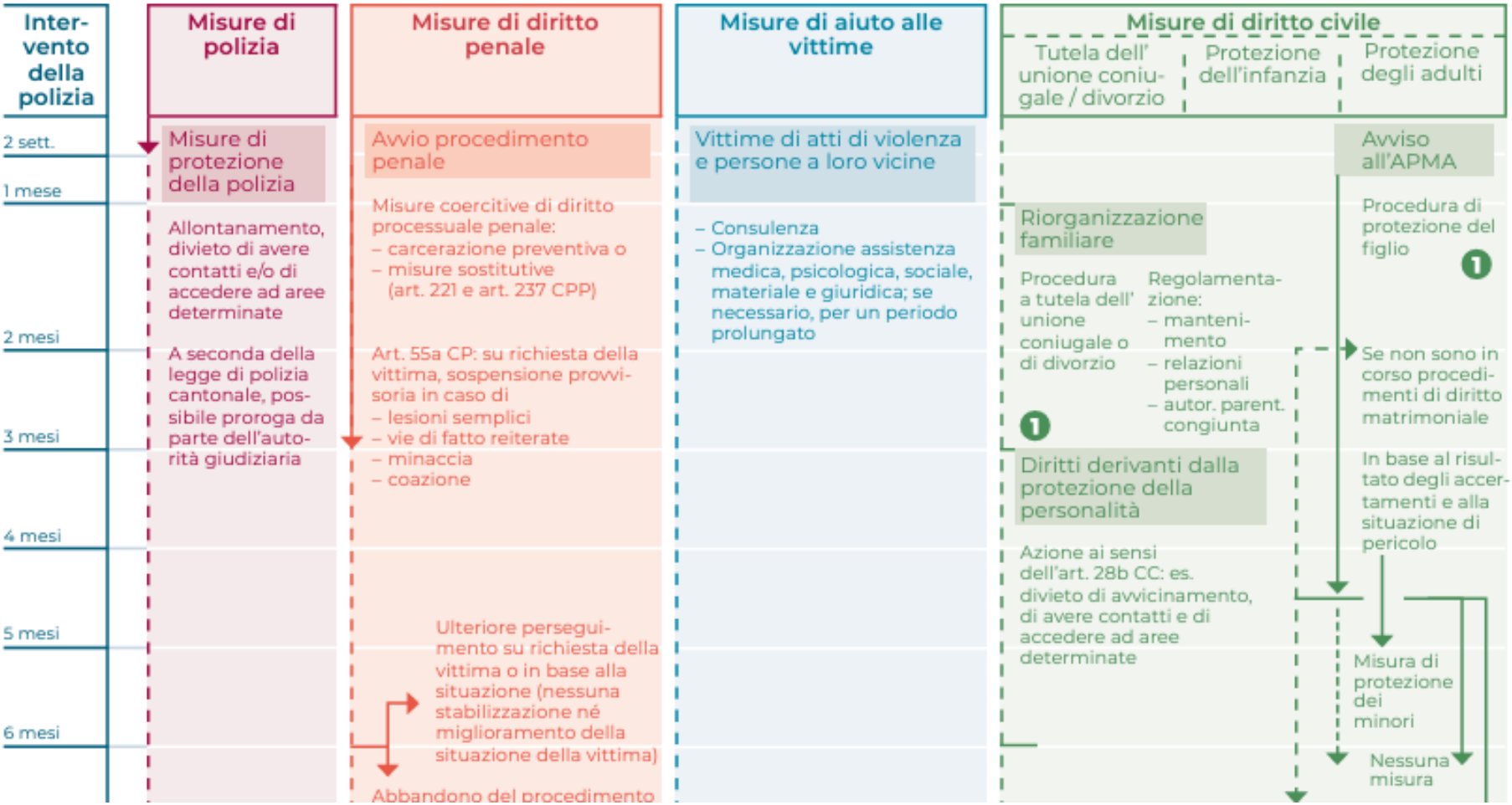
[2] L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

[3] Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

[4] La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

  - Eventuali Convenzione internazionali devono essere rispettate dalla Confederazione e dai Cantoni
  - Limiti e vantaggi del federalismo

Panoramica delle istituzioni pubbliche chiamate a intervenire nei casi di violenza domestica (cfr. Guida: contatti dopo la violenza, Paula Krüger/Beat Reichlin)



3 Principi fondamentali

- Il diritto permette di comprendere chi è competente per una determinata decisione.
  - Distinzione fra enti, servizi e autorità;
  - Sussidiarietà dell'intervento coattivo dello Stato.

- Solo rispettando dei principi fondamentali contenuti in regole giuridiche vincolanti si può limitare i diritti fondamentali di determinate persone.
  - Autonomia e autodeterminazione vs. protezione

- Le garanzie internazionali e costituzionali devono improntare tutti gli interventi di autorità, enti e servizi nella vita delle persone.
  - Permeabilità delle garanzie internazionali e costituzionali fino alle relazioni orizzontali.